

TRIBUNAL DE LA FAMILLE DE BRUXELLES

(Division Bruxelles)

REQUETE CONJOINTE EN DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

(Articles 1287 et suivants du Code judiciaire)

Rôle général n° : [à attribuer par le greffe]

A MONSIEUR OU MADAME LE JUGE DE LA FAMILLE,

Les soussignés :

PREMIER REQUERANT :

Monsieur Koen VERMEERSCH

Né le 5 février 1982 à Gand (Flandre orientale)

Registre national : XX.XX.XX-XXX.XX

Nationalité : Belge

Profession : Consultant en gestion chez McKinsey & Company

Domicilié : avenue Louise, 287, 1050 Ixelles

Assisté et représenté par Maître Jan DE SMEDT

Avocat au Barreau de Bruxelles

Avenue de Tervuren 142, 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Tél : 02/XXX.XX.XX

Email : j.desmedt@desmedt-law.be

DEUXIEME REQUERANTE :

Madame Hilde CLAES

Née le 18 novembre 1984 à Bruxelles

Registre national : XX.XX.XX-XXX.XX

Nationalité : Belge

Profession : Architecte d'intérieur, indépendante

Domiciliée : avenue Louise, 287, 1050 Ixelles

Assistée et représentée par Maître Sophie HENRARD

Avocate au Barreau de Bruxelles
Rue de Namur 72, 1000 Bruxelles
Tél : 02/XXX.XX.XX
Email : s.henrard@henrard-avocats.be

ONT L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

I. MARIAGE

Les requérants se sont mariés le 20 août 2010 devant l'officier de l'état civil de la Commune de Bruxelles, sous le régime légal de la communauté (absence de contrat de mariage).

Pièce 1 : Extrait d'acte de mariage

II. ENFANTS COMMUNS

Deux enfants mineurs sont issus de cette union :

- Sofie VERMEERSCH, née le 3 avril 2014 à Ixelles (11 ans)
- Thomas VERMEERSCH, né le 17 janvier 2017 à Ixelles (8 ans)

Pièces 2 et 3 : Extraits d'actes de naissance des enfants

III. CONVENTION PREALABLE

Les requérants ont réglé de commun accord toutes les conséquences de leur divorce dans une convention préalable complète, datée du [date de signature], portant sur :

- a) L'exercice conjoint de l'autorité parentale
- b) L'hébergement égalitaire des enfants (semaine alternée)
- c) La domiciliation des enfants chez la mère
- d) Le partage des frais extraordinaires (58% / 42%)
- e) Le sort du bien immobilier commun (rue du Bailli 58, Ixelles) : mise en vente dans les 8 mois, partage 50/50
- f) La liquidation du patrimoine commun (comptes, véhicules, mobilier)
- g) La pension après divorce (500 €/mois pendant 5 ans)

h) Les dispositions fiscales (co-parentalité fiscale)

Cette convention est conforme aux intérêts des enfants mineurs et respecte les dispositions des articles 1288 et suivants du Code judiciaire.

Pièce 4 : Convention préalable signée par les parties et leurs avocats

IV. INVENTAIRE

Conformément à l'article 1287, alinéa 2 du Code judiciaire, les requérants déclarent :

Patrimoine commun :

- Un bien immobilier sis rue du Bailli 58, 1050 Ixelles
(valeur estimée : 420 000 €, charge hypothécaire : 198 000 €)
- Comptes bancaires communs : 31 300 €
- Véhicules : Volvo XC40 (18 000 €) et Mini Cooper (12 000 €)
- Mobilier du domicile conjugal : estimation globale 15 000 €

Patrimoine propre de M. VERMEERSCH :

- Compte épargne personnel (ING) : 42 000 €
- Assurance groupe employeur : selon attestation
- Plan d'épargne-pension : 28 000 €

Patrimoine propre de Mme CLAES :

- Compte professionnel (KBC) : 8 500 €
- Compte épargne personnel (KBC) : 15 000 €
- Epargne-pension : 12 000 €
- Matériel professionnel (studio d'architecture) : 8 000 €

Dettes communes :

- Prêt hypothécaire BNP Paribas Fortis : 198 000 €
(mensualités : 1 640 € + 85 € assurance)
- Aucune autre dette commune

Pièce 5 : Attestations bancaires

Pièce 6 : Estimation immobilière (Bureau Dewaele)

Pièce 7 : Tableau d'amortissement du prêt hypothécaire

V. COMPARUTION

Les requérants comparaîtront personnellement devant le tribunal de la famille, conformément à l'article 1289 du Code judiciaire, pour confirmer leur volonté de divorcer et la persistance de leur consentement mutuel.

Les requérants sont conscients que, conformément à l'article 1289, alinéa 2 du Code judiciaire (modifié par la loi du 19 mars 2010), une seule comparution est requise.

VI. COMPETENCE TERRITORIALE

Le tribunal de la famille de Bruxelles est territorialement compétent, les requérants étant tous deux domiciliés dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (article 628, 2° du Code judiciaire).

VII. LANGUE DE LA PROCEDURE

Les requérants optent pour la langue française comme langue de la procédure, conformément à l'article 4 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Plaise au Tribunal de la famille :

1. RECEVOIR la présente requête conjointe en divorce par consentement mutuel ;
2. HOMOLOGUER la convention préalable réglant les conséquences du divorce, y compris les dispositions relatives aux enfants mineurs ;
3. PRONONCER le divorce des requérants par consentement mutuel ;
4. ORDONNER la transcription du jugement dans les registres de l'état

civil de la Commune de Bruxelles, lieu du mariage ;

5. DECLARER le jugement exécutoire nonobstant appel ;

6. LAISSER les dépens à charge de chacune des parties pour moitié.

PIECES JOINTES :

1. Extrait d'acte de mariage (original récent, < 3 mois)
2. Extrait d'acte de naissance de Sofie VERMEERSCH (< 3 mois)
3. Extrait d'acte de naissance de Thomas VERMEERSCH (< 3 mois)
4. Convention préalable signée (original)
5. Attestations bancaires (comptes communs et personnels)
6. Estimation immobilière - Bureau Dewaele (28/11/2025)
7. Tableau d'amortissement prêt hypothécaire BNP Paribas Fortis
8. Extraits du registre national des requérants
9. Certificats de résidence et de composition de ménage
10. Copie des cartes d'identité des requérants

Fait à Bruxelles, le [date]

Pour le premier requérant, Pour la deuxième requérante,

Maître Jan DE SMEDT Maître Sophie HENRARD

Avocat au Barreau de Bruxelles Avocate au Barreau de Bruxelles

[Signature et cachet] [Signature et cachet]

DROIT DE GREFFE

Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire et au Code des droits d'enregistrement, les droits de greffe s'élèvent à :

- Droit de mise au rôle : 165,00 €
- Droit d'enregistrement du jugement : gratuit (divorce)

Total dû au greffe : 165,00 € (payable par virement au compte du greffe du tribunal de la famille de Bruxelles)